TCE/MTBG/alp *Rol N°176-2026*

Santiago, treinta de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A foja 427, reclama don Rodrigo Hermosilla Gatica, candidato a diputado por el Distrito N°18 en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, cuya administradora electoral es doña Vilma Angélica Gutiérrez Proschle, contra la resolución N°G476, de siete de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisiones graves, conforme al artículo 50 de la Ley N°19.884, rechazó gastos por $6.044.386 y desestimó el reembolso solicitado. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el ocho de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 440). Pide que se reconsidere la resolución en virtud de los antecedentes que expone, y alega que no hubo mala fe ni dolo (foja 437);

2°) Que, las observaciones N°14 y N°15 se refieren a dos gastos declarados como gastos menores y frecuentes: la boleta N°258026890 de Easy Retail S.A., de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, por $64.990, por una batería de 55 Ah para el megáfono de la campaña, y la boleta N°4445 de don Eric Rodrigo Santos Cisternas, de veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, por $20.000, por un cargador de celular (fojas 34, 233 y 235). El Servicio Electoral las mantuvo porque no se acreditó el uso de la batería en la campaña y porque el cargador es un objeto de uso personal (considerandos 7° y 8°, fojas 416 y 417). Al responder el oficio y en la reclamación, la candidatura explicó que la batería alimentaba el megáfono usado en los recorridos puerta a puerta por sectores rurales y que el cargador lo usaba el candidato en sus desplazamientos de campaña (fojas 369, 370 y 428). Se trata de gastos de baja significación, declarados en la cuenta y respaldados con sus boletas, cuya relación con la campaña se explica de modo verosímil. Por eso, estas observaciones se levantan (Roles N°1.759, N°1.617, N°1.636 y N°1.649-2025);

3°) Que, la observación N°18 recae sobre la factura N°2867 de Comunicaciones Cecilia Guajardo Cofre E.I.R.L. (Radio Millaray), de cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, por $285.600, por 80 frases radiales de 15 segundos, declarada como

gasto propio del candidato (fojas 36 y 257). El Servicio Electoral la mantuvo porque esa factura fue anulada mediante una nota de crédito y no se acompañó otro documento tributario válido (considerando 9°, foja 417). El reclamante explica que ese gasto lo asumió el Partido Socialista de Chile por cesión de derechos (foja 428). En efecto, el mismo día el proveedor emitió al partido la factura N°2869, por las mismas frases radiales y el mismo monto (foja 59), el partido certificó la cesión (foja 379) y esa factura se declaró en la cuenta, desde su presentación, como gasto financiado mediante cesión de derechos, con reembolso hacia el partido (fojas 45 y 350). El gasto en esa radio queda así respaldado por la factura N°2869. La factura N°2867, en cambio, está anulada y repite ese mismo servicio; por eso sigue rechazada como gasto de la cuenta. La observación, en consecuencia, se mantiene;

4°) Que, las observaciones N°26, N°27 y N°28 recaen sobre tres boletas de honorarios solicitadas en reembolso como documentos pendientes de pago: la N°61 de don Pablo Alberto Gutiérrez Medrano, de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, por $2.000.000, por la realización audiovisual y el manejo de las redes sociales de la campaña; la N°21 de don Christian Romero Agurto, de trece de noviembre de dos mil veinticinco, por $2.290.000, por sus servicios de jefe de campaña y coordinador territorial y programático; y la N°9 de don Carlos Eduardo Cerda González, de veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, por $1.754.386, por la asesoría contable y financiera de la rendición (fojas 44 y 352). El Servicio Electoral rechazó esos gastos porque no se incluyeron en el informe del artículo 44 bis (considerandos 10° a 12°, fojas 418 y 419). Se trata de pagos a personas que prestaron servicios a la candidatura, de la letra d) del artículo 2 de la Ley N°19.884; superan las treinta unidades de fomento por proveedor único y, conforme al artículo 44 bis, debían informarse antes del día de la elección. El informe se presentó el catorce de noviembre de dos mil veinticinco con un solo gasto, de otro proveedor (foja 14), y el reclamante no sostiene haber informado éstos: sólo explica que las boletas se presentaron después del plazo de la propaganda electoral y que

las labores del primero fueron administrativas y logísticas (fojas 429 a 431); esa explicación no altera la naturaleza de los servicios ni la obligación de informarlos. Los informes de actividades de los tres prestadores sí se acompañaron al responder el oficio (fojas 380 a 389), contra lo que señalan los considerandos 11° y 12° de la resolución, pero no suplen el informe previo que exige la ley, y el inciso quinto del artículo 47 dispone que el gasto no informado se rechaza y no puede considerarse en la cuenta (Roles N°752, N°1.551, N°1.370 y N°1.837-2025). Estas observaciones, en consecuencia, se mantienen;

5°) Que, según la observación N°30, en su punto 2, la candidatura tenía, de acuerdo con la información del Servicio Electoral, al menos nueve anuncios pagados en Facebook, asociados a un perfil de la candidatura, y no declaró gasto alguno por ese concepto (foja 361). La respuesta al oficio no se refirió a este punto (foja 394), y el Servicio Electoral mantuvo la observación (considerando 13°, foja 419). En la reclamación, el candidato reconoce que "efectivamente hubo una omisión en la plataforma" y sostiene que la boleta de honorarios N°61 de don Pablo Alberto Gutiérrez Medrano incorpora "los conceptos de redes sociales" (fojas 436 y 437). Esa explicación no está acreditada: la boleta remunera los servicios personales del prestador, cuyo informe describe la distribución de contenido y el "Diseño de campañas orgánicas" en esas plataformas, sin referirse al pago de anuncios (foja 380); no se acompaña factura de la plataforma, comprobante de pago ni otro antecedente que permita saber quién pagó los anuncios y por qué monto; y ese gasto, además, fue rechazado por no haberse informado conforme al artículo 44 bis. La observación, en consecuencia, se mantiene; y

6°) En consecuencia, los gastos rechazados se mantienen en $6.044.386, el 25,3% de los $23.929.712 declarados. Ese porcentaje supera el veinte por ciento que este Tribunal ha considerado para estimar configurada una omisión grave en los términos del artículo 50 de la Ley N°19.884 (Roles N°1.667 y N°1.725-2025), y a ello se suma la omisión de los anuncios pagados en Facebook. Subsiste, por tanto, el rechazo de la cuenta, y rechazada ésta no concurre el presupuesto del artículo 17 de la misma ley para autorizar el

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°176-2026*

reembolso.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida por don Rodrigo Hermosilla Gatica contra la resolución N°G476, de siete de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°14 y N°15, y se la rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°176-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 30/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 30/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 30/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°176-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 30 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

28CF5B73-E07C-4C89-A5A4-6AC2A7B19F4B
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.